

刑法

No425

H24-12

(配点: 3)

月 日

月 日

汚職の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し、誤っているものを2個選びなさい。

1. 収賄罪における「職務」とは、賄賂を受受する公務員の一般的な職務権限に属するとともに、本人が現に具体的に担当している事務であることを要する。
2. あっせん収賄罪が成立するためには、公務員が積極的にその地位を利用してあっせんすることは必要ではないが、少なくとも公務員としての立場であっせんすることを要し、単なる私人としての行為では足りない。
3. 第三者供賄罪において、賄賂の供与を受ける第三者は、自然人に限られない。
4. 公務員が一般的職務権限を異にする他の部署に異動した後に、前の職務に関して賄賂を受受した場合でも、収受の当時において公務員である以上、収賄罪は成立する。
5. 刑法上、賄賂の目的物は、有体物に限られないが、財産上の利益でなければならない。

No425	汚職の罪		正答率
H24-12	正解	1、5 (順不同)	84%

1 誤っている

最判昭 37.5.29 は、「本条〔注：197 条〕の職務とは、当該公務員の一般的な職務権限に属するものであれば足り、本人が現に具体的に担当している事務であることを要しない」としている。一般的な職務権限内の事項である限り、職務の公正に対する信頼が害されるからである。

2 正しい

最決昭 43.10.15 は、「刑法 197 条の 4 のあっせん収賄罪が成立するためには、公務員が積極的にその地位を利用してあっせんすることは必要でないが、少なくとも公務員の立場であっせんすることを必要とし、単なる私人としての行為はあっせん収賄の罪を構成しない」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、立法過程で「公務員其地位ヲ利用シ」との文言が削除された一方で、公務員であることが構成要件になっていることから、あっせん収賄罪の行為は、公務員の地位の利用を要件としないが、公務員としての立場で行うことは要するというを挙げている。

3 正しい

最判昭 29.8.20 は、第三者供賄罪の成立には、公務員が職務に関する事項につき依頼を受けて承諾し、第三者に供与した利益が職務行為の代償である性質を有すれば足り、第三者は個人であると地方公共団体その他の法人であるとを問わないとしている。判例の結論に賛成する学説は、理由として、第三者供賄罪の立法理由が、公務員が自ら賄賂を取得するかわりに、自己となんらかの関係がある個人又は政党、官庁外郭団体等に対し賄賂を供させることを防止することにあるということを挙げている。よって、第三者供賄罪における賄賂の供与を受ける第三者は自然人に限られない。

4 正しい

最決昭 58.3.25 は、公務員が一般的職務権限を異にする他の職務に転じた後に前の職務に関して賄賂を供与した場合であっても、右供与の当時受供与者が公務員である以上、贈賄罪が成立するとしている。判例の結論に賛成する学説は、理由として、過去の職務と賄賂とが対価関係に立つことにより、過去の職務の公正が害されたのではないかという疑念を抱かせ、同時に、現在担当している職務の公正についての社会一般の信頼をも害するということを挙げている。贈賄罪は必要的共犯であることから、判例の立場からすると、上記の場合には収賄罪も成立することになる。よって、公務員が一般的職務権限を異にする他の部署に異動した後に、前の職務に関して賄賂を受受した場合でも、收受当時において公務員である以上、収賄罪は成立する。

5 誤っている

大判明 43.12.19 は、賄賂の目的物は、有形無形を問わず、人の需要・欲望を満たすに足りる一切の利益を含むとする。判例の結論に賛成する学説は、理由として、賄賂罪の法益である公務の職務の公正とこれに対する社会一般の信頼は、抽象的利益ないし授受の時点では金銭の評価が確定しがたい財産上の利益や非財産的利益の授受によっても侵害・危殆化し得るということを挙げている。